

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5255/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ลพบุรี

โจทก์ร่วม

นาย สม บุญ พรหม มา หรือ พ ร ม มา

นาย ประเทือง อาสนะ ทอง

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (13), มาตรา 313

การที่จำเลยจับโจทก์ร่วมไปหนองเหินวกักขังแล้วบังคับให้เขียนจดหมายถึงมารดาโจทก์ร่วม ให้โอนที่ดินจำนองเพื่อชำระหนี้แก่แม่ยายจำเลยหรือจำเลยนั้น จำเลยมีเจตนาเพียงเพื่อจะบังคับให้มารดาโจทก์ร่วมชำระหนี้ โดยจำเลยเชื่อว่ากระทำได้ ดังนั้น ประโยชน์ที่จำเลยเรียกร้องเอาจึงไม่ใช่ค่าไถ่ ตาม ป.อ.มาตรา 1(13).

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309, 310, 313, 83, 33 ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309, 310, 313 วรรคแรก อันเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตาม

มาตรา 313 วรรคแรก ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 15 ปีของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสอง 310 วรรคแรก การกระทำเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย หลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 309 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 3 ปี ข้อหาอื่นให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็น ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ตามคำวินิจฉัยของศาล อุทธรณ์ว่า จำเลยกับพวกร่วมกันจับโจทก์ร่วมไปหนองเหี่ยวกักขังแล้วบังคับให้ โจทก์ร่วมเขียนจดหมายถึงนางพันมารดาให้โอนที่ดินที่จำนองให้แก่นางชั้นแม่ยาย จำเลยหรือจำเลยปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยจึงมีแต่เพียงว่า การกระทำของจำเลยจะเป็น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 หรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยจับ โจทก์ร่วมไปหนองเหี่ยวกักขังแล้วบังคับให้เขียนจดหมายถึงนางพันมารดา ให้โอน ที่ดินที่จำนองเพื่อชำระหนี้แก่นางชั้นแม่ยายของจำเลยหรือจำเลยนั้น จำเลยมีเจตนา เพียงเพื่อจะบังคับให้มารดาโจทก์ร่วมชำระหนี้แก่แม่ยายจำเลยหรือจำเลย โดยจำเลย ซึ่งเป็นบุตรเขยเชื่อว่ากระทำได้ ดังนั้นประโยชน์ที่จำเลยเรียกร้องเอาจึงไม่ใช่ค่าไถ่ ตามความหมายในบทนิยามคำว่า "ค่าไถ่" ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1(13) การกระทำของจำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 313 วรรค แรก..."

พิพากษายืน.

(พินิจ นิมพาลี-ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ